peut également valoir pour des opérations de traitement similaires mises en œuvre par différents responsables du traitement. Dans pareils cas, il y a lieu qu'une AIPD de référence soit partagée ou rendue publiquement accessible, les mesures décrites dans l'AIPD doivent être mises en œuvre et une justification de la réalisation d'une AIPD unique doit être fournie.

Lorsque l'opération de traitement implique des responsables conjoints du traitement, ceux-ci doivent définir précisément leurs obligations respectives. Il convient que leur AIPD détermine quelle partie est responsable des différentes mesures destinées à faire face aux risques et à protéger les droits et libertés des personnes concernées, et que chaque responsable du traitement exprime ses besoins et partage les informations utiles en veillant à ne pas compromettre de secrets (secrets d'affaires, propriété intellectuelle, informations commerciales confidentielles, par ex.) et à ne pas divulguer de vulnérabilités.

Une AIPD peut également être utile pour évaluer l'impact sur la protection des données d'un produit technologique, par exemple un matériel ou un logiciel, lorsque celui-ci est susceptible d'être utilisé par divers responsables du traitement pour réaliser différentes opérations de traitement. Bien entendu, le responsable du traitement déployant le produit reste tenu d'effectuer sa propre AIPD pour ce qui concerne sa mise en œuvre spécifique, mais il peut s'appuyer pour cela sur une AIPD élaborée par le fournisseur du produit, le cas échéant. Prenons l'exemple de la relation entre fabricants de compteurs intelligents et entreprises de services publics. Il conviendrait que chaque fournisseur ou sous-traitant partage les informations utiles en s'assurant de ne compromettre aucun secret ni de menacer la sécurité en divulguant des vulnérabilités.

B. Quelles sont les opérations de traitement qui requièrent une AIPD? Sauf cas exceptionnel, toutes celles qui sont «*susceptibles d'engendrer un risque élevé*».

Cette section explique dans quels cas une AIPD est obligatoire et dans quels cas elle n'est pas nécessaire.

À moins que l'opération de traitement ne relève d'un cas exceptionnel [III, B, a)], il convient d'effectuer une AIPD dès lors que le traitement est «*susceptible d'engendrer un risque élevé*» [III, B, b)].

a) Quand une AIPD est-elle obligatoire? Lorsque le traitement est «*susceptible d'engendrer un risque élevé*».

Le RGPD n'exige pas une AIPD pour toute opération de traitement qui pourrait engendrer des risques pour les droits et libertés des personnes physiques. La réalisation d'une AIPD n'est obligatoire que quand le traitement est *«susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques»* (article 35, paragraphe 1, illustré par l'article 35, paragraphe 3, et complété par l'article 35, paragraphe 4). Elle est particulièrement pertinente en cas de recours à une nouvelle technologie de traitement[11].

En cas de doute quant à la nécessité d'effectuer une AIPD, dans la mesure où les AIPD sont un outil important pour les responsables du traitement aux fins du respect de la législation sur la protection des données, le GT29 recommande d'en effectuer une malgré tout.

[11] Les considérants 89 et 91 ainsi que l'article 35, paragraphes 1 et 3, fournissent d'autres d'exemples.